

シティハウス円山北3条管理組合
第22期 理事会・監事 各位
管理会社 御中

2026年7月19日
203号室 鈴木 章三郎

管理組合運営 重点確認事項報告【詳細版】

— 第20期・21期定期総会及び重要事項説明会からの分析・整理—

はじめに.....	1
1 本書の目的.....	2
2 本資料における表現方法について.....	2
3 定期総会が組合活動における最重要イベントであること.....	3
4 確認の対象とした資料の範囲.....	3
5 本資料の読み方（凡例）.....	3
第1章 情報公開・透明性.....	4
第2章 説明責任・意思決定手続.....	6
第3章 理事会主体性・管理会社との役割分担.....	9
第4章 財務運営・公正性.....	11
第5章 監査・内部統制.....	13
第6章 組合員参加、記録・引継ぎ.....	14
参考法令・規約等.....	16
1 法令.....	17
2 標準管理規約等.....	17
3 国土交通省資料.....	17
おわりに.....	17

はじめに

本資料は、別途お示しした「管理組合運営 重点確認事項報告」の記載内容を裏付ける根拠資料として整理したものです。理事会における事実の確認は、まず同報告をご覧いただければ足りるものであり、本資料は、記載内容の裏付け

をご確認になりたい場合や、個別の事項について照会をいただいた際に、参照資料としてご活用いただくためのものです。

1 本書の目的

本資料は、第20期及び第21期における本組合の運営について、総会議案書、重要事項説明会および資料、議事録、管理組合からの回答書その他、確認することができた資料を基に整理したものです。

管理組合運営の個々の出来事のみを取り上げて評価すると、その時々事情や立場によって受け止め方が異なる場合があります。そのため、本書では個別の理事、監事又は管理会社の責任を論ずることを目的とするのではなく、管理組合運営全体を客観的に振り返り、今後の運営改善につながる事項・視点を整理することを目的としています。

本資料では、「情報公開・透明性」「説明責任・意思決定手続」「理事会主体性・管理会社との役割分担」「財務運営・公正性」「監査・内部統制」「組合員参加・記録引継ぎ」の六つの視点（テーマ）を評価の基本軸として設定し、各テーマについて確認できた事実を整理しています。

なお、第21期定期総会の終了を機に整理したという経緯から、本資料では特に、重要事項説明会及び総会の運営実態、総会議案書等における情報公開の状況、並びに総会議事録の記載内容について、確認できた資料の範囲で重点的に取り上げています。これらは、後掲の各テーマの中に、それぞれの視点に対応する事項として組み込んでいます。

2 本資料における表現方法について

本資料で用いる「確認できませんでした」という表現について、あらかじめ以下のことを申し添えます。本資料で整理した内容の多くは、実際には、必要な手続、説明又は記録が適切に行われていなかったと考えられる事実に関するものです。

しかし、本資料は、過去の理事、監事又は管理会社の個別の責任を追及することを目的とするものではなく、また、限られた資料の範囲内で確認した事実を主体にして確認するものです。したがって、断定的な評価や改善を提案することは行わず、その【事実】【解説】【関係する規約・法令等の考え方】【主たる実施主体】を記載するに留めました。これは問題の所在を曖昧にする意図に

よるものではなく、事実を淡々と積み重ね、理事会・監事・管理会社のフロントの皆様にご認識していただくための記述方法であることをご理解いただければと思います。

3 定期総会が組合活動における最重要イベントであること

本組合の日常的な運営状況を俯瞰すると、理事会が主導する日々の組合活動の内容が、理事会議事録に詳細に記録され、組合員へ配布される仕組みは確認できず、また、組合の活動状況を定期的に組合員へ発信する広報紙等の配布も確認できない状況にあります。

このような状況を踏まえると、組合員が組合運営の内容を知り、意見を述べ、意思決定に関与できる機会は、実質的に、定期総会における議案書の事前配布と、総会当日の説明・審議に限られていることになります。言い換えれば、定期総会は、単なる年一回の形式的な手続ではなく、区分所有者が組合運営に関与しうる、実質的にほぼ唯一かつ最も重要な機会であるということが出来ます。だからこそ、以下の各テーマの中でも、総会運営に関する事実は特に重要度の高いものとして位置付けています。

4 確認の対象とした資料の範囲

本資料は、第20期及び第21期の総会議案書、重要事項説明会資料、総会議事録、理事会議事録（閲覧できた範囲）、管理組合からの回答書その他、組合員として確認することができた資料の範囲内で整理したものです。今後新たな資料又は説明が示された場合には、その内容に応じて本資料の内容が変わることがあります。

5 本資料の読み方（凡例）

本資料は、次の六つのテーマを軸として構成しています。

第1章 情報公開・透明性 組合員が重要事項を適切に判断するために必要な資料及び情報が、どの程度提供されていたかを確認する視点です。

第2章 説明責任・意思決定手続 理事会が判断理由を組合員へ説明し、重要事項説明会及び総会という意思決定手続が実質を伴って運営されていたかを確認する視点です。

第3章 理事会主体性・管理会社との役割分担 管理会社及び専門家の助言を理事会がどのように主体的に確認・判断し、両者の役割分担が明確であったかを確認する視点です。

第4章 財務運営・公正性 管理費・修繕積立金・管理委託費等の財務上の意思決定が、費用対効果及び公正性の観点から適切に検討されていたかを確認する視点です。

第5章 監査・内部統制 監事による監査が、理事会運営及び会計処理の適正性をどの程度確認・検証していたかを確認する視点です。

第6章 組合員参加・記録引継ぎ 組合員への情報共有、及び議事録・引継資料等の記録が、次年度以降の運営の継続性を支える形で残されていたかを確認する視点です。

各章の個別事項には、事項 No. (通し番号及び章内番号)、重要度 (★★★ = 重要事項、★★☆ = 中程度の重要事項)、解説、関係する規約・法令等の考え方、主たる実施主体の情報を付しています。重要度★★★の事項は、見出しと本文の左に線を付して強調しています。

また、総会運営に関する事実のうち「特に特異な3件」(重要事項説明会の運営実態、総会出席率・書面議決の実態、第20期総会議事録の記載内容)を記載しています。

第1章 情報公開・透明性

組合員が重要事項を適切に判断するために必要な資料及び情報が、どの程度提供されていたかを確認する視点です。

事項 No.1 (第1章-1) [★★★] 管理費・修繕積立金改定の算定根拠

【事実】第20期通常総会(第4号議案)で決定された管理費及び修繕積立金の改定について、その検討経過や比較などの全貌や根拠をしめす資料は、組合員へ提供されませんでした。

総会議案書に提示されたのは、「長期修繕計画収支計画グラフ」の1枚と、「修繕積立金改定額の検討と題する説明資料」の1枚、合計2枚。その説明は、議案説明資料に2ページに亘って説明記述がなされました。

【解説】管理費等の改定は組合員の恒常的な負担増につながる事項です。増額の妥当性を組合員自身が検証できるだけの算定根拠が事前に示されているかどうかは、総会での議決の正当性を左右する重要な前提です。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 48 条・64 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（資料作成支援）

事項 No.2（第 1 章-2） 【★★★】 複数の改定案の比較検討

【事実】管理費及び修繕積立金の改定について、複数の改定案を比較検討した資料は確認できませんでした。

【解説】単一の改定案のみが示される場合、組合員はその案が最適かどうかを他の選択肢と比較して判断する機会を持てません。複数案の提示は意思決定の合理性を担保する基本的な手法です。

【関係する規約・法令等の考え方】マンションの管理の適正化に関する指針、標準管理規約 54 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（資料提供）

上記 2 件は、いずれも管理費・修繕積立金という組合員の恒常的な負担に直結する意思決定の基礎情報です。

事項 No.3（第 1 章-3） 【★★☆】 駐車場使用料の会計区分変更の影響

【事実】駐車場使用料の会計区分変更について、その必要性及び将来の修繕積立金収支への影響を整理した資料は、組合員へ提供された資料からは確認できませんでした。

【解説】会計区分の変更は、修繕積立金の将来収支に直接影響しうる事項です。変更前後でどのような財務上の変化が生じるかを示す資料がなければ、組合員がその是非を判断する材料が不足します。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 48 条・別表第 1

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.4（第 1 章-4） 【★★☆】 修繕積立金改定額と長期修繕計画との関係

【事実】修繕積立金の改定額と長期修繕計画との関係を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】修繕積立金の改定額は、本来、長期修繕計画に基づく将来の工事費用の見積りと連動して定められるべきものです。両者の関連性を示す資料がなければ、改定額の水準が妥当かどうかを検証することが困難です。

【関係する規約・法令等の考え方】長期修繕計画作成ガイドライン、修繕積立金に関するガイドライン

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（計画案作成）

第2章 説明責任・意思決定手続

理事会が判断理由を組合員へ説明し、重要事項説明会及び総会という意思決定手続が実質を伴って運営されていたかを確認する視点です。

事項 No.5（第2章-1） 【★★★】 理事会の判断理由の記録

【事実】理事会として採用した判断理由を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】総会での決定事項について、理事会がどのような理由で当該内容を採用したのかが記録されていない場合、組合員は結果のみを知ることになり、判断過程への信頼を形成しづらくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約54条、区分所有法規定（理事の善管注意義務）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.6（第2章-2） 【★★★】 質疑応答内容の整理・再確認記録

【事実】重要事項説明会及び総会における質疑応答の内容を整理した一覧、及び説明会で出された意見が理事会でどのように再確認されたかを整理した資料は確認できませんでした。

【解説】説明会・総会での質疑は組合員の疑問や懸念を映す重要な記録です。これが整理・保存されず、理事会での再確認過程も記録されない場合、寄せられた意見が意思決定にどう反映されたかを検証できません。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約43条・47条・54条

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（議事運営支援）

事項 No.7（第2章-3） 【★★★】 総会上程前の検討期間・比較記録

【事実】総会上程前に、理事会として議案内容を十分な期間をかけて検討したことを示す記録、及び管理費改定に関する複数案を比較検討した記録は確認できませんでした。

【解説】総会直前に議案が固まる運営では、理事会自身が資料を十分吟味する時間が確保されているか、外形的に確認しづらくなります。検討期間の記録は、理事会の主体的な審議があったことを示す基礎資料です。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 54 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）

上記 3 件に共通するのは、総会に議案が上程されるまでの理事会内部の検討過程が、記録として外部から確認できない状態にあるという点です。

事項 No.8（第 2 章-4） **【★★☆】** **管理会社の説明と理事会判断の区分**

【事実】管理会社による説明と、それを受けた理事会独自の判断とを区分して整理した資料は確認できませんでした。

【解説】管理会社からの提案と理事会独自の判断が記録上区別されていない場合、最終的な意思決定が理事会によるものか管理会社主導によるものか、外部から判別しにくくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 55 条（管理会社との関係）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.9（第 2 章-5） **【★★☆】** **継続案件の対応状況の整理**

【事実】組合員から寄せられた継続案件について、その後の対応状況を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】一度提起された課題が未解決のまま放置されているか、着実に対応が進んでいるかは、継続案件の一覧管理がなければ組合員側から把握することが困難です。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約規定なし（運営上の一般原則）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.10（第 2 章-6） **【★★☆】** **意思決定過程・事後検証記録**

【事実】意思決定過程全体を整理した記録、及び総会終了後に手続全体を検証した資料は確認できませんでした。

【解説】総会での決議に至るまでの一連のプロセスが記録として残されていない場合、後任の理事会や組合員が過去の意思決定の経緯を検証し、教訓を引き継ぐことが難しくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 64 条（帳票類の作成、保管）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

さらに、管理会社と理事会の役割の区別、継続案件の管理、意思決定過程の事後検証という点でも、記録の整備に課題が見られました。以下の 2 件は、本組合の総会運営の実態そのものに関わる、特に重要な事実です。

事項 No.11（第 2 章-7） 【★★★】 重要事項説明会の運営実態

（概要版「特に重要な事実（1）」に対応）

第 20 期及び第 21 期における重要事項説明会は、いずれも総会当日、総会の開始直前の約 15 分間という限られた時間の中で開催されていました。説明の方法は、事前に配布された重要事項説明資料に基づく管理会社からの一方的な説明にとどまり、組合員が質疑を行う時間は設けられていませんでした。重要事項説明会は、本来、組合員が総会での議決に先立ち、議案の背景・根拠・影響について理解を深め、疑問点を解消するための機会として位置付けられるべきものです。しかし、総会開始直前のわずかな時間に、質疑の機会もないまま一方的な説明のみで終える運営は、組合員が実質的に検討・判断する時間を確保していると言い難く、重要事項説明会が本来果たすべき機能を果たしていなかったものと考えられます。この点について、説明会の企画・運営は管理会社が実務を担うとしても、その開催時期・時間・方法を最終的に承認し、当日の運営を容認していたのは理事会です。理事会が、組合員にとって十分な検討機会となっているかという観点から説明会の在り方を確認し、必要に応じて改善を求めているかどうかについては、疑問の余地があると言わざるを得ません。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 43 条・47 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（説明会運営）

事項 No.12 (第2章-8) 【★★★】 総会出席率・書面議決の実態と事前説明の重要性

(概要版「特に重要な事実(2)」に対応)

本組合の総会出席者は、組合員総数のおよそ3分の1にとどまっています。残る組合員の多くは、書面による議決権行使又は委任によって議決に参加しており、これらの議決権行使は、いずれも総会当日を待たず、事前に提出されています。この事実が意味するところは重大です。すなわち、総会当日に会場で行われる説明や質疑応答がどれほど充実したものであったとしても、大多数の組合員の賛否は、その説明・質疑が行われる前の時点で、既に確定してしまっているということです。総会当日の審議は、実質的に、既に大勢が決した結果を追認する場になりかねない構造的な問題をはらんでいます。このような現実を踏まえるならば、総会そのものの充実以上に、総会に先立つ事前の説明及び情報提供の充実こそが、組合員の実質的な意思決定を確保するための鍵になると考えられます。具体的には、書面議決の提出期限より十分前の時期に重要事項説明会を開催すること、説明会で出された疑問・意見を理事会が確認し必要に応じて議案の内容又は説明の方法を修正する機会を設けること、及び議案書自体を組合員が読んだだけで判断できるよう分かりやすく作成することが重要になると考えられます。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約44条(議決権)・47条

【主たる実施主体】理事会(主担当)

第3章 理事会主体性・管理会社との役割分担

管理会社及び専門家の助言を理事会がどのように主体的に確認・判断し、両者の役割分担が明確であったかを確認する視点です。

事項 No.13 (第3章-1) 【★★★】 管理委託費の他社比較

【事実】管理委託契約の変更に当たり、他社の管理委託費用又は業務内容との比較を行った資料は確認できませんでした。

【解説】管理委託費は組合の恒常的な支出の中でも大きな割合を占める費用です。他社との比較がなされたことを示す資料がなければ、変更後の契約条件が市場水準に照らして妥当であるかを組合員が検証する手立てがありません。

【関係する規約・法令等の考え方】マンション標準管理委託契約書、マンションの管理の適正化に関する指針

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（資料提供）

事項 No.14（第3章-2） 【★★★】 管理委託費改定の積算根拠

【事実】管理委託費の改定額について、その積算根拠（人件費、業務内容の変更等の内訳）を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】委託費の増額改定に際して積算根拠が示されない場合、増額分がどの業務のどのようなコスト上昇に対応するものかを検証できません。単なる料率改定として追認する結果になりかねません。

【関係する規約・法令等の考え方】マンション標準管理委託契約書

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（積算資料提示）

事項 No.15（第3章-3） 【★★★】 顧問弁護士への相談内容の確認経過

【事実】管理委託契約の変更に関して顧問弁護士へ相談した事項、及びその回答を理事会がどのように確認したかを整理した資料は確認できませんでした。

【解説】専門家への相談内容とその回答が理事会内でどのように検討されたかが記録されない場合、専門家の助言が実際の意思決定にどの程度反映されたのかを事後的に確認することができません。

【関係する規約・法令等の考え方】民法 644 条（受任者の善管注意義務の考え方）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

上記3件は、管理会社自身が当事者となる管理委託契約について、理事会が独立した立場からどこまで検証していたかを示す記録です。

事項 No.16（第3章-4） 【★★☆】 管理会社提出資料への理事会の確認経過

【事実】管理会社から提出された資料について、理事会がどのような確認を行ったか、また理事会が追加資料又は補足説明を求めた経過を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】提示された資料をそのまま追認するのではなく、理事会が内容を精査し、疑問点があれば追加説明を求めた記録は、理事会が意思決定の主体であることを示す重要な要素です。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 54 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.17（第3章-5） **【★★☆】** **理事会・監事・管理会社の役割分担整理**

理事会、監事及び管理会社それぞれの役割分担を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】三者の役割分担が明文化されていない場合、ある業務について「誰が本来責任を負うべきか」が曖昧になり、確認や監査の抜け漏れが生じやすくなる懸念があります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 55 条、区分所有法規定

【主たる実施主体】理事会（主担当）、監事（確認）

事項 No.18（第3章-6） **【★★☆】** **次年度への引継事項整理**

【事実】次年度へ引き継ぐ事項を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】年度ごとに役員が交代する輪番制の管理組合では、引継事項の整理がなければ、前年度の検討経過や未解決事項が新任理事会に十分共有されない可能性があります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 64 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）

加えて、管理会社資料への理事会の確認過程、三者の役割分担、次年度への引継ぎという運営体制の基盤に関わる記録も確認できませんでした。

第4章 財務運営・公正性

【事実】管理費・修繕積立金・管理委託費等の財務上の意思決定が、費用対効果及び公正性の観点から適切に検討されていたかを確認する視点です。

事項 No.19（第4章-1） **【★★★】** **財政リスクの継続的検討記録**

【事実】管理費及び修繕積立金の改定額の積算根拠に加え、財政リスク（工事費高騰や大規模修繕の前倒し等）について継続的に検討した資料は確認できませんでした。

【解説】改定額の積算根拠に加え、将来の財政リスクを織り込んだ検討がなされているかは、改定額の中長期的な妥当性を左右する重要な観点です。

【関係する規約・法令等の考え方】修繕積立金に関するガイドライン

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.20（第4章-2） 【★★★】 管理委託契約・修繕工事の複数案比較

管理委託契約及び修繕工事等について、複数案を比較検討した資料は確認できませんでした。

【解説】財務運営の観点からも、委託契約や工事発注について複数の選択肢を比較検討した記録がなければ、費用対効果の観点からの妥当性を組合員が確認することが難しくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】マンション標準管理委託契約書

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.21（第4章-3） 【★★☆】 修繕工事の仕様・見積内容確認経過

【事実】修繕工事について仕様及び見積内容を確認した経過を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】工事の仕様と見積内容が組合員に確認可能な形で整理されていない場合、支出の妥当性について後年に検証することが困難になります。

【関係する規約・法令等の考え方】マンション標準管理委託契約書

【主たる実施主体】理事会（主担当）

これらは、財務上の意思決定が費用対効果の観点から複数の選択肢を比較した上で行われていたかに関わる記録です。

事項 No.22（第4章-4） 【★★★】 管理会社提案への独立した比較検討記録

【事実】管理会社から理事会へ提示された提案について、理事会が独立した立場から複数案を比較し、採用した理由を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】管理会社からの提案を理事会が独立した立場でどのように検討し、採否を判断したかが記録されていない場合、利益相反回避の観点からの検証が難しくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】民法 108 条の趣旨（利益相反行為の考え方）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.23（第 4 章-5） 【★★★】 利益相反の確認経過

【事実】利益相反の可能性について確認した経過、及び組合員全体の利益の観点から検討した内容を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】管理組合運営は組合員全体の共同の利益の実現を目的とするものであり、個別の取引において利益相反の有無が検討された記録がなければ、公正性の担保が外形的に確認しづらくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】区分所有法 3 条（団体の目的）

【主たる実施主体】理事会（主担当）、監事（確認）

特に、管理会社提案への独立した検討記録及び利益相反の確認記録が見当たらないことは、公正性の観点から重要な課題です。

第 5 章 監査・内部統制

監事による監査が、理事会運営及び会計処理の適正性をどの程度確認・検証していたかを確認する視点です。

事項 No.24（第 5 章-1） 【★★★】 監査方法・確認資料の記載

【事実】監査方法及び確認資料を詳細に整理した記載、並びに管理費改定等及び管理委託契約について監事が確認した内容を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】監査報告書自体は作成されていても、どのような方法・資料で確認したかが記載されていない場合、監査の実質性（形式的な確認にとどまっていないか）を組合員が判断する材料が不足します。

【関係する規約・法令等の考え方】区分所有法規定（監事の職務）、標準管理規約 41 条

【主たる実施主体】監事（主担当）

事項 No.25 (第5章-2) 【★★★】 監査結果の改善要求・引継記録

【事実】監査で確認された課題を理事会への改善要求として整理した資料、及び改善状況を翌年度へ引き継いだ資料は確認できませんでした。

【解説】監査を通じて把握された課題が、次年度への具体的な改善要求として文書化・引き継がれていない場合、監査結果が実際の運営改善に結び付いているかを検証することが難しくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 41 条

【主たる実施主体】監事（主担当）、理事会（対応）

事項 No.26 (第5章-3) 【★★★】 理事会議事録・総会議案書への監事確認記録

【事実】理事会議事録及び総会議案書について監事が確認した内容を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】監事による理事会議事録・総会議案書の確認は、理事会運営の適法性・適正性をチェックする基本的な監査行為です。確認の痕跡が残されていない場合、この機能が実質的に働いていたかが不明確になります。

【関係する規約・法令等の考え方】区分所有法規定（監事の職務）

【主たる実施主体】監事（主担当）

事項 No.27 (第5章-4) 【★★☆】 長期修繕計画への監事確認経過

【事実】長期修繕計画等について監事が確認した経過は確認できませんでした。

【解説】長期修繕計画は将来の財政運営の根幹をなす資料であり、監事がこれを確認した記録がない場合、財政面での監査機能が十分に及んでいたかが検証しづらくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】長期修繕計画作成ガイドライン

【主たる実施主体】監事（主担当）

第24号から第27号までの4件はいずれも、監査報告書が作成されている一方で、その裏付けとなる具体的な確認方法・確認内容の記録が乏しいことを示しています。

第6章 組員参加、記録・引継ぎ

組員への情報共有、及び議事録・引継資料等の記録が、次年度以降の運営の継続性を支える形で残されていたかを確認する視点です。

事項 No.28 (第6章-1) 【★★★】 説明会欠席者・書面議決者への補足説明資料

【事実】重要事項説明会に出席できなかった組員、及び書面によって議決権を行使する組員に対する補足的な説明資料は確認できませんでした。

【解説】本組合では書面議決・委任による議決権行使の割合が大きいことから、説明会に出席できなかった組員への情報提供が別途なされなければ、実質的な情報格差が生じるおそれがあります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 47 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）、管理会社（資料作成支援）

事項 No.29 (第6章-2) 【★★★】 総会・理事会議事録の検討経過の体系的記載

【事実】総会及び理事会議事録へ検討経過を体系的に整理した記載、及び審議経過を時系列で整理した資料は確認できませんでした。

【解説】議事録が作成されていても、結論のみが記載され検討過程が記載されていない場合、なぜその結論に至ったのかを事後的に検証することができません。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 64 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.30 (第6章-3) 【★★★】 次期理事会への引継事項一覧・継続案件一覧

【事実】次期理事会への引継事項一覧、及び継続案件一覧は確認できませんでした。

【解説】役員が輪番制で交代する本組合においては、体系的な引継資料の有無が、運営の継続性・一貫性を左右する重要な要素になります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 64 条

【主たる実施主体】理事会（主担当）

事項 No.31 (第6章-4) [★★☆] 組合員からの質問・要望の一覧管理

【事実】組合員からの質問及び要望を一覧管理した資料、及びそれに対する理事会での検討経過を整理した資料は確認できませんでした。

【解説】組合員から寄せられた質問・要望が一覧管理されていない場合、同種の質問への対応が個別対応にとどまり、組織的な検討・回答の蓄積につながりにくくなります。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約規定なし（運営上の一般原則）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

上記4件は、情報共有の対象者の広さ（書面議決者を含む）と、記録の体系性という二つの観点から、運営の継続性に関わる課題です。以下は、その記録の在り方を象徴する具体的な事実です。

事項 No.32 (第6章-5) [★★★] 第20期総会議事録の記載内容

(概要版「特に重要な事実(3)」に対応)

第20期定期総会の議事録を確認したところ、議決に至るまでの討議の記録が、実際の審議の実態に照らして著しく簡略なものにとどまっていることが確認されました。具体的には、第4号議案（管理費改定、修繕積立金改定及び駐車場使用料の会計区分変更に関する議案）については、総会当日、20数分間にわたる討議が行われていました。しかし、議事録上、この討議のやり取りに関する記述は、わずか12行にとどまっています。議事録は、総会における意思決定の過程を事後的に検証可能な形で残すための、最も基本的な記録です。20数分間という、決して短くない時間をかけて行われた議論の内容が、これほど簡略にしか記録されていない場合、実際にどのような意見が出され、それが議案の可決にどのように結びついたのかを、後から確認することが極めて困難になります。このような記載状況については、記録が単に簡潔であったという評価にとどまらず、討議の内容の記録の在り方が恣意的であったのではないかと疑いを、読み手に抱かせかねないものであると言わざるを得ません。むろん、限られた時間内で議事録を作成する実務上の制約があることは理解できますが、重要議案の討議記録がこれほど簡略であることは、記録・引継ぎという観点から看過できない問題であり、少なくとも重要議案

の討議については、発言の要旨を含め、相応の分量で記録することが強く望まれます。

【関係する規約・法令等の考え方】標準管理規約 64 条（帳票類の作成、保管）

【主たる実施主体】理事会（主担当）

参考法令・規約等

本資料は、次の法令、標準規約及び行政資料等を参考として作成しました。

1 法令

- ・区分所有法（建物の区分所有等に関する法律）
- ・マンション管理適正化法
- ・民法（委任、善管注意義務、利益相反行為等）

2 標準管理規約等

- ・マンション標準管理規約（単棟型）
- ・マンション標準管理委託契約書

3 国土交通省資料

- ・マンションの管理の適正化に関する指針
- ・長期修繕計画作成ガイドライン
- ・修繕積立金に関するガイドライン

おわりに

本資料は、第 20 期及び第 21 期の管理組合運営について、組合員として確認することができた資料を基に整理したものです。本資料は、管理組合運営の適否を断定することや、特定の個人又は団体の責任を論ずることを目的とするものではありません。

管理組合運営は、区分所有者全員の共有財産を維持し、良好な住環境を将来へ引き継ぐための共同作業です。とりわけ総会は、区分所有者が組合運営に実質的に関与しうる、ほぼ唯一かつ最も重要な機会です。本資料で整理した内容が、第 22 期以降の管理組合運営を検討する際の一つの参考資料となり、理事会、監

事及び管理会社が、それぞれの立場からその充実に取り組まれることを期待しております。